



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000655432

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001598-76.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante ADEMAR LOURENÇO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVO DE ALMEIDA (Presidente) e PÉRICLES PIZA.

São Paulo, 27 de agosto de 2018.

MÁRIO DEVIENNE FERRAZ

RELATOR

Assinatura Eletrônica



Apelação nº 0001598-76.2015.8.26.0482 – 2ª Vara Criminal de Presidente Prudente.

Apelante: Ademar Lourenço de Oliveira

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 30.549.

1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, que o condenou como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, a três meses de detenção, em regime prisional aberto, substituída a pena privativa de liberdade por medida socioeducativa de frequência ao Núcleo de Atenção ao Homem, nos termos do artigo 45, da Lei nº 11.340/2006, por ter, na tarde do dia 14 de dezembro de 2014, na Avenida Juscelino Kubitschek, naquela cidade, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendido a integridade corporal de Teresa Tertuliano, sua esposa, com um golpe de faca, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, o réu Ademar Lourenço de Oliveira recorreu pretendendo a absolvição por insuficiência de provas.

Regularmente processado o recurso, pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

É a síntese do necessário.

2. A absolvição é meta impossível de ser alcançada, em face do que se apurou nos autos.

A materialidade delitiva ficou provada



pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial que concluiu ter a vítima sofrido lesão corporal de natureza leve consistente em *"ferida incisa superficial no braço esquerdo com 6 cm de comprimento"* (fls. 7/8 e 22/23).

A autoria também ficou demonstrada, como deflui da análise das demais provas reunidas, observado o registro da prova em Juízo pelo sistema audiovisual.

Sempre que interrogado o réu negou a imputação. Sustentou que na ocasião dos fatos ele e a vítima estavam bêbados e depois de discutirem pegou uma faca para intimidar sua esposa, a qual acabou ferida e ato contínuo se apoderou de um facão e o golpeou (fl. 13 e mídia digital).

Entretanto, a versão exculpatória do réu não convenceu e foi desmentida pelo conjunto probatório.

Assim é que em seus relatos a vítima afirmou ter convivido com o réu por vinte e nove anos, sofrendo abusos físicos e psicológicos durante o relacionamento e, muito embora estivessem separados, moravam na mesma residência. Declarou que no dia dos fatos ambos haviam ingerido algumas cervejas e ela estava deitada na sala quando o apelante dela se aproximou armado com uma faca e, sentindo que iria ser golpeada reagiu, levantando o braço, acabando por se ferir. Relatou ter se armado com um facão de cana e atingido as costas do apelante, que fugiu (fls. 9/10 e mídia digital).



Como se vê, a palavra da vítima merece acolhida, pois foi corroborada pelo conteúdo da prova técnica, que confirmou as lesões corporais compatíveis com a agressão relatada, devendo prevalecer sobre a inconsistente versão que ofereceu para explicar como a vítima acabara lesionada.

Oportuno ressaltar que em infrações da espécie aqui versada, as declarações da ofendida ganham especial relevo e têm alto valor probatório, máxime quando elas são firmes e coerentes e não se demonstra a existência de qualquer indício a revelar intenção deliberada de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente crime que não cometera, de modo que essa prova, que veio confirmada pela perícia, como já dito, era mesmo suficiente para a condenação.

Diante disso, ao contrário do alegado pela defesa no recurso, a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal traduzida por violência doméstica contra sua esposa era mesmo de rigor e deve ser mantida.

As penas foram fixadas com critério e moderação no menor patamar para a espécie e o regime de prisão foi o mais brando possível.

Por fim, a despeito da impossibilidade, por expressa vedação legal, da substituição da sanção privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, o eminente julgador substituiu a pena carcerária pela imposição de comparecimento obrigatório a programa de recuperação e reeducação ao agressor, com base no disposto nos artigos 45,



da Lei nº 11.340/06, e 152, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, muito embora tal medida socioeducativa nem mesmo possua natureza jurídica de pena alternativa, com isso tendo se conformado o Ministério Público, que não recorreu, de modo que nada mais pode o apelante pretender.

Portanto, nada havendo a alterar na sentença apelada, o desprovimento do recurso se impõe.

3. Destarte, por meu voto, nega-se provimento ao recurso.

MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -